

1500698-80.2020.8.26.0599

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Gisela Ruffo

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/09/2022

... disse que foi preso pelo crime de tráfico de drogas e foi condenado. Confessou que subtraiu o veículo, tirou a placa e fez ligação direta. Empurrou o veículo até sua casa, mas foi delatado. Não conhecia os policiais. Assim, a confissão do acusado, corroborada pelas demais provas produzidas, conduzem à segura convicção acerca da prática delitativa e sua autoria. Ademais, não há nada ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

4ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campos, 55, Alemães, Piracicaba - 13417-901 - SP

TERMO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo nº:

1500698-80.2020.8.26.0599 - Controle nº 2020/000785

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2133100/2020 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 11671553 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO,

1752/20/922 - DEL.SEC.PIRACICABA PLANTÃO, 2133100 - 03º D.P. PIRACICABA,

1752/20/922 - 03º D.P. PIRACICABA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

IAGO PATRICK DELVAJE

Aos 08 de setembro de 2022, às 13:30h, através de videoconferência na aplicação Microsoft Teams, nos moldes do Comunicado CGJ nº 284/2020 e em observância ao disposto no Provimento CSM 2651/2022, realizou-se a presente audiência, sob a presidência da MMª. Juíza de Direito, Dra. Gisela Ruffo, comigo Escrevente ao final nomeado.

Representante do Ministério Público: Dr. PAULO KISHI - PRESENTE (via videoconferência)

.

Réu: IAGO PATRICK DELVAJE - PRESENTE (via videoconferência)

Defensor Público: Dr. RAFAEL BRESCIANI MARRACINI - PRESENTE (via videoconferência)

Vítima: A. L. D. - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PM AUGUSTO DA SILVA LENZI - PRESENTE (via videoconferência)

Testemunha comum: PM EDERSON DE JESUS SILVA - PRESENTE (via videoconferência)

Iniciados os trabalhos, foram colhidos os depoimentos da vítima A. L. D. e da testemunha PM AUGUSTO DA SILVA LENZI.

Dada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, por ele foi dito que desistia da oitiva da testemunha PM EDERSON DE JESUS SILVA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Dada a palavra à Defesa, por ela foi dito que desistia da oitiva da testemunha PM EDERSON DE JESUS SILVA, o que foi homologado pela MMª. Juíza.

Após, o réu IAGO PATRICK DELVAJE foi devidamente interrogado.

O(s) depoimento(s) e o(s) interrogatório(s) foi(foram) captado(s) e gravado(s) em vídeo e a(s) mídias(s) está(ão) disponível(veis) no presente termo, no Sistema SAJ.

A seguir, pela MMª. Juíza foi declarada encerrada a instrução, determinando que as partes se manifestassem em alegações finais.

Pelo Dr. Promotor de Justiça foi dito o seguinte: "MEMORIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO MM. JUÍZA: IAGO PATRICK DELVAJE, qualificado nos autos, está sendo regularmente processado como incurso no artigo 155 § 4º inciso III, do Código Penal porque, na tarde de 1º de junho de 2020, por volta das 14h00, na Rua Zeferino Bachi, nº 35, bairro Paulicéia, nesta cidade e Comarca de Piracicaba, subtraiu para si, mediante emprego de chave falsa, a motocicleta "Honda/Lead110", placa EWI-4880, cor vermelha, pertencente à vítima Abner Leandro Dalmazo. É o breve relatório. A ação penal deve ser julgada procedente. Autoria e materialidade restaram demonstradas pelo conjunto probatório acostado aos autos. Os fatos narrados na inicial foram comprovados ao longo da instrução. Com efeito, em solo policial, a vítima declarou havia estacionado a motocicleta, placa EWI-4880, na via pública, na rua Virginia Daia, 223, por volta das 09h45min, e quando retornou às 14 horas não encontrou mais o veículo onde havia deixado, dando conta de que sido subtraída. Posteriormente, recebeu um telefonema da Polícia Militar, questionando-o se sua moto havia sido furtada, o que confirmou. Afirmou que deixou a motocicleta travada. Disse que compareceu até a Delegacia de Polícia e viu que a fiação da motocicleta estava rompida, a trava do guidão quebrada e o miolo danificado (fls. 04). Em juízo, ratificou as declarações prestadas na fase policial. Disse que a motocicleta foi subtraída e depois recuperada pela polícia militar. Quando foi retirar a moto viu um fio para fora e acha que foi feita ligação direta. A trava também estava rompida. Na fase inquisitorial o policial militar Augusto da Silva Lenzi disse que "(...) estavam em patrulhamento de rotina quando recebeu um chamado via COPOM, onde noticiava que indivíduo desconhecido estaria empurrando uma motocicleta para o interior de sua residência. Também foi informado que a motocicleta parecia ser produto de furto. O depoente juntamente com seu parceiro, diligenciaram no endereço dos fatos e fizeram contato com o investigado IAGO, que franqueou a entrada em sua residência e confessou que havia subtraído a motocicleta mediante ligação direta. O depoente constatou que os fios da ignição estavam rompidos e após se certificar que a motocicleta era produto de furto deu voz de prisão e o conduziu a esta delegacia. Esclarece que através da numeração do chassi, uma vez que o investigado havia arrancado a placa da motocicleta, conseguiu localizar a vítima e ter a confirmação que a referida motocicleta estava estacionada em via pública de onde foi subtraída. A placa EWI-4880, Piracicaba/SP, foi encontrada na residência e apresentada juntamente com a motocicleta na Delegacia" (fls. 02). Em juízo ratificou o depoimento prestado na fase policial. Inicialmente, o réu alegou que a moto era do primo, mas contataram a vítima e apuraram que se tratava de objeto de furto. No mesmo sentido foi o depoimento do policial militar Ederson de Jesus Silva (fls. 03). Em juízo, foram ratificados os indícios de autoria delitiva. Em solo policial, o réu confessou a prática do delito (fls. 05). Em juízo, o réu disse que foi preso pelo crime de tráfico de drogas e foi condenado. Confessou que subtraiu o veículo, tirou a placa e fez ligação direta. Empurrou o veículo até sua casa, mas foi delatado. Não conhecia os policiais. Assim, a confissão do acusado, corroborada pelas demais provas produzidas, conduzem à segura convicção acerca da prática delitiva e sua autoria. Ademais, não há nada nos autos que desmereça as declarações da vítima e o depoimento dos policiais militares, os quais são contundentes e levam à culpabilidade do réu. Vale ressaltar, por oportuno, que os depoimentos prestados pelos policiais militares são plenamente válidos como meio de

prova, se produzidos sob o crivo do contraditório e se estiverem coerentes com as demais provas produzidas, como ocorre no caso em tela. Nesse sentido já decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do voto do Ministro Arnaldo Esteves Lima, no julgamento do HC nº 123293/MS, publicado no dia 16/11/2009, do qual se extrai o seguinte trecho: O depoimento de policiais pode servir de referência ao juiz na verificação da materialidade e autoria delitivas, podendo funcionar como meio probatório válido para fundamentar a condenação, mormente quando colhido em juízo, com a observância do contraditório, e em harmonia com os demais elementos de prova. Ainda nesse sentido: PROVA - TESTEMUNHA - Depoimento de agentes policiais - Validade e suficiência desde que inexistente contradição ou confronto com as demais provas - Análise que se faz em cada caso concreto - Inexistência de dúvida que justifica o decreto condenatório - O testemunho de policiais, que no cumprimento de sua missão atuam na repressão penal, é tão válido como de qualquer outro testemunho - Merecem credibilidade e se de acordo ou conformidade com as demais provas, justificam um decreto condenatório - Entendimento - Precedentes - Recurso parcialmente provido. (Apelação n. 990.08.180251-1 - Birigui - 16ª Câmara de Direito Criminal - Relator: Newton de Oliveira Neves - 04/05/2010 - 8640 - Unânime). (Grifei). A prova oral produzida em Juízo, somada à prova pericial de fls. 100/104, confirma a qualificadora de emprego de chave falsa, haja vista que o acusado quebrou a trava do guidão e realizou "ligação direta" para dar partida na motocicleta e subtraí-la, confirmando a circunstância, devendo incidir a qualificadora prevista no parágrafo 4º, inciso III, do artigo 155 do Código Penal. Destarte, tem-se que o crime descrito na denúncia restou bem comprovado, sendo a condenação de rigor. Passo à dosimetria da pena. Seguindo o critério trifásico, na primeira fase deve ser aplicada pena-base acima do mínimo legal, diante dos maus antecedentes. Na segunda fase, ausentes circunstâncias agravantes. A confissão não deve ser levada a efeito de atenuação da pena, pois em nada auxiliou no deslinde da ação penal. Caso considerada, deverá ser proporcional a atenuação da pena. Na terceira fase, ausentes causas de aumento e de diminuição de pena. O regime inicial de cumprimento da pena deve ser o aberto, em atenção ao artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal. Possível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, pois presentes os requisitos (primariedade e bons antecedentes), assim como a suspensão condicional da pena. Ante o exposto, requeiro seja julgada procedente a presente ação, condenando-se o réu nos sobreditos termos. Piracicaba, 08 de setembro de 2022. PAULO KISHI Promotor de Justiça Marcelo Coelho Mendes Analista Jurídica".

Pela Defesa foi dito o seguinte: "MM. Juíza, o acusado foi denunciado e está sendo processado como incurso no art. 155, § 4º, inciso III, do Código Penal, na forma como descrito na inicial. Encerrada a instrução probatória, verifica-se que não há a presença de um conjunto probatório robusto que autorize a prolação de uma sentença condenatória, de modo que deverá ocorrer a ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO POR FALTA DE PROVAS. Nesta data, a vítima Abner declarou que parou na residência de um cliente e deixou a moto na rua. Quando voltou, o veículo não estava no local. Depois, ela foi recuperada, acredita que por Policiais Militares. Quando foi retirar a moto, viu que tinham feito ligação direta, pois havia um fio solto. A trava da moto também estava quebrada. A testemunha Augusto, Policial Militar, declarou que estavam em serviço quando receberam uma denúncia via copom de que um indivíduo estaria empurrando uma moto e ingressou em uma residência. Foram ao local e fizeram contato com o acusado. Ele permitiu a entrada da equipe no imóvel e encontraram o veículo lá. Depois, em contato com a vítima, constataram o furto. O acusado fez ligação direta na motocicleta. De início, o acusado negou a prática do crime, porém, após o contato com a vítima, ele confessou informalmente o crime. O réu, em interrogatório, declarou que praticou o crime. Foi empurrando a moto até a sua residência e os vizinhos perceberam, de modo que denunciaram o fato à Polícia. Em sua casa, já tinha retirado a placa e feito ligação direta na moto. Não conhecia os Policiais que fizeram a sua prisão. O acusado, portanto, reconheceu a prática dos fatos, todavia, sua confissão, como qualquer outra prova, possui caráter relativo e deve ser corroborada pelos demais elementos constantes nos autos, o que,

como se verá, não ocorreu neste caso. Com efeito, em relação à vítima, além da sua qualidade de ofendido – ou seja, diretamente interessado na solução da causa, de modo que o abalo provocado pelo delito poderá levá-la a incorrer em erro pela vontade que tem de reconhecer o autor dos fatos –, verifica-se que ele não presenciou efetivamente a prática da subtração, de modo que seu depoimento pouco contribuiu para a construção da verdade processual. Ademais, quanto aos Policiais Militares, os seus depoimentos invariavelmente são exarados sem a isenção que deles se espera. Suas assertivas no processo, dada a evidente parcialidade que as permeia, não exercem sua função precípua, qual seja: a de explicitarem uma fotografia neutra da realidade não presenciada pelo Magistrado. Neste ponto, cabe ressaltar que a Defensoria Pública também não afirma que os Policiais mentiram em juízo, apenas que reproduziram as suas percepções dos fatos, naturalmente influenciadas por sua condição de órgãos da segurança pública. Assim sendo, percebe-se que não há substrato probatório mínimo que comprove a autoria delitiva, pelo que o réu deve ser ABSOLVIDO, nos termos do art. 386 do CPP. Caso assim não entenda Vossa Excelência, pugna a Defensoria Pública, então, pelo AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA REFERENTE AO EMPREGO DE CHAVE FALSA. REALIZAÇÃO DE “LIGAÇÃO DIRETA”, QUE NÃO CONFIGURA A INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA. PRECEDENTES DO TJSP. Subsidiariamente, requer-se o afastamento da qualificadora referente ao emprego de chave falsa, eis que não comprovada nos autos. Isso porque, pelos depoimentos colhidos nos autos, não houve o emprego de chave falsa para a prática do crime, eis que o veículo da vítima foi colocado em movimento por meio de ligação direta. Inclusive, o laudo pericial realizado no veículo atestou que a motocicleta teve o seu funcionamento iniciado em virtude de uma “ligação direta” nela realizada. Nesse sentido, colaciona-se parte de v. acórdão proferido pelo Egrégio TJSP sobre caso concreto semelhante: “Quanto ao afastamento da qualificadora referente ao emprego de chave falsa, todavia, assiste razão à Defesa do apelante. Em que pese a interpretação do laudo pericial de fls. 153/161 realizada pelo douto Magistrado de Primeiro Grau, entendo que o resultado do exame não demonstra que a subtração do automóvel se deu mediante o expediente descrito na denúncia, não havendo, tampouco, prova oral a infirmar a versão acusatória quanto a esse ponto em particular. Com efeito, concluíram os peritos que do veículo subtraído foram retirados o miolo da fechadura da porta do compartimento de bagagem e a peça plástica do painel, com a posterior desconexão dos cabos junto ao volante. Tal panorama, a meu ver, não reflete hipótese de subtração mediante o emprego de chave falsa, mas sim por meio de arrombamento seguido de ligação direta dos cabos ligados ao volante. Além disso, como ressaltou a defesa, não foram inquiridas testemunhas presenciais, não havendo, por conseguinte, qualquer depoimento apto a corroborar a tese acusatória.” (Relator Almeida Toledo, 16ª Câmara de Direito Criminal, Ref. Apelação n.º 990.08.055715-7, data do Julgamento 29/06/2010, data de registro 15/07/2010- g.n.). A propósito, confira-se também a seguinte ementa, relativa a caso julgado pela E. 5ª Câmara do TJSP: FURTO DUPLAMENTE QUALIFICADO. Rompimento de obstáculo e emprego de chave falsa. Autoria e materialidade não impugnadas. Confissão judicial em harmonia com o restante do conjunto probatório. Condenação mantida Qualificadora do rompimento de obstáculo demonstrada tanto pela prova oral, quanto pela perícia realizada no veículo furtado. Destruição do vidro do automóvel que configura referida qualificadora. Precedente do STJ. Hipótese, contudo, de afastamento do emprego de chave falsa, uma vez que o acusado realizou ligação direta no veículo. Precedente desta Corte de Justiça. Dosimetria. Básicas que devem retornar aos patamares mínimos, uma vez que a única condenação anterior do acusado foi utilizada na sentença para configuração da reincidência. Na segunda fase, exclusão do aumento de um sexto, diante do afastamento da qualificadora do artigo 155, § 4º, III, do CP, tendo a reincidência sido compensada com a confissão espontânea. Recidiva que justificou a fixação do regime inicial semiaberto. Apelo parcialmente provido. (TJSP; Apelação Criminal 1513648-07.2019.8.26.0228; Relator (a): Tristão Ribeiro; Órgão Julgador: 5ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 13ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/03/2020; Data de Registro: 19/03/2020). Por fim, na hipótese de condenação do acusado, requer-se, no tocante à dosimetria da pena: 1) a fixação da pena-base no mínimo legal, haja vista

que a culpabilidade do acusado não extrapola aquela inerente ao tipo penal, sendo que ele é tecnicamente primário; 2) o reconhecimento, na segunda fase da dosimetria, da atenuante da confissão espontânea; 3) a fixação do regime inicial diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alíneas "b" e "c" e § 3º, do CP; 4) a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, eis que presentes os requisitos do artigo 44 do Código Penal para a substituição da reprimenda; 5) seja assegurada a possibilidade do acusado aguardar o julgamento de eventual recurso em liberdade, haja vista a inexistência de fato concreto que justifique a decretação de sua prisão preventiva (art. 312 do CPP)".

A seguir, pela MMª. Juíza foi proferida a Sentença a seguir:

"Vistos.

IAGO PATRICK DELVAJE, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 155, § 4º, III, do Código Penal, porque, na tarde de 1º de junho de 2020, por volta das 14h, na Rua Zeferino Bachi, nº 35, Bairro Pauliceia, nesta cidade e comarca, mediante emprego de chave falsa, subtraiu para si, a motocicleta "Honda/Lead 110", placa EWI-4880, cor vermelha, pertencente à vítima Abner Leandro Dalmazo.

Narra a denúncia que o acusado visualizou o veículo estacionado na via pública e, aproveitando-se da aparente falta de vigilância no local, realizou "ligação direta" para ligar a motocicleta, subtraiu o veículo e evadiu-se na posse do bem. Na sequência, policiais receberam informação acerca da subtração da motocicleta e diligenciaram na residência do acusado, tendo ele sido abordado, franqueando o acesso dos policiais no imóvel. Indagado, o réu confessou que subtraiu a motocicleta que se encontrava na sua residência, mediante "ligação direta", razão pela qual foi conduzido ao Distrito Policial. Na Delegacia de Polícia, o acusado confessou ser autor da subtração do bem (fls. 05).

Recebida a denúncia em 03.02.2021 (fls. 105/106), o réu não respondeu à citação nem constituiu defensor, ensejando a suspensão do processo e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal (fls. 126).

Posteriormente localizado, o acusado foi citado pessoalmente (fls. 145) e apresentou defesa preliminar (fls. 151/152). Após, a decisão de fls. 153/155 manteve o recebimento da denúncia.

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima e uma testemunha arrolada na denúncia. Em seguida, o réu foi interrogado.

As partes apresentaram alegações finais.

É o relatório.

Fundamento e decido.

1. A prova dos autos é suficiente e segura ao apontar a responsabilidade penal do acusado.

A materialidade delitiva restou comprovada pelo boletim de ocorrência de fls. 06/08, pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 09/10, pelo auto de avaliação de fls. 11 e pelo laudo pericial de fls. 100/104.

A autoria também é certa.

Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, o réu confessou a prática do delito. Disse que viu a motocicleta destravada na via pública e resolveu furtá-la. Afirmou que estava desempregado, passando por necessidades e pretendia vender a moto subtraída. Asseverou que guardou o veículo em sua residência e, posteriormente, os policiais militares compareceram no local. Disse que autorizou a entrada dos agentes públicos na residência e, ao ser questionado sobre a motocicleta sem placa, confessou o furto e indicou o local onde estava o "emplacamento". Asseverou que estava muito arrependido (fls. 05).

Em juízo, ratificou a confissão.

E a confissão foi amparada pelas provas produzidas.

Com efeito, a vítima declarou que tinha estacionado a moto no local dos fatos e, quando retornou, ela não estava mais lá. Atestou que policiais militares a recuperaram. Disse que, quando foi buscar, tinha um fio para fora do painel, de modo que acreditava que houve ligação direta.

De outra banda, o policial militar Augusto relatou que estavam em serviço e foi irradiado, via COPOM, que um rapaz estava empurrando uma moto e entrando numa residência. Então, foram ao local informado e o réu autorizou a entrada da equipe

na residência. Atestou que avistaram a moto sem placas e, de início, ele negou a prática do furto, dizendo que a moto era do primo dele. Porém, foi feito contato com a vítima, que atestou a ocorrência do furto. Na sequência, o réu confessou que fez ligação direta e subtraiu a moto.

No mesmo sentido as declarações do policial militar Jefferson, ouvido a fls. 03. Nesse contexto, de rigor a condenação: a motocicleta foi apreendida em poder do acusado e ele confessou a prática do furto.

Não se pode olvidar o inegável peso da confissão judicial que, por se presumir livre dos vícios de inteligência e vontade, tem valor absoluto, servindo como base condenatória mesmo quando único elemento incriminador, exceto se desmentida pelas provas restantes (TJESP, Apelação Criminal nº. 0000700-33.2009.8.26.0366, Relator Desembargador PENTEADO NAVARRO), algo não verificado in casu.

A qualificadora prevista no art. 155, §4º, III, do Código Penal, porém, não restou caracterizada.

Incide a qualificadora do emprego de chave falsa quando o agente se utiliza de instrumento falso, com ou sem a forma de chave para fazer funcionar o mecanismo de uma fechadura ou dispositivo análogo, possibilitando ou facilitando a execução do furto.

No caso dos autos, o laudo pericial de fls. 100/104 atestou que a motocicleta marca Honda, modelo Lead 110 examinada apresentava a trava do guidão quebrada e estava com a fiação do painel exposta, sem danos aparentes no miolo do contato da ignição, tudo indicando que foi acionada por meio de “ligação direta”, o que foi confirmado pela vítima, pelos policiais e pelo próprio acusado.

E “a chamada ligação direta (clandestina) para movimentação de veículo a motor não foi prevista como qualificadora, razão pela qual não se pode equipará-la a chave falsa ou rompimento de obstáculo à subtração de coisa.” (JUTACRIM 20/304).

Logo, de rigor a condenação do acusado como incurso no art. 155, “caput”, do Código Penal.

Nesse sentido, destaca-se entendimento jurisprudencial:

“Roubo impróprio e furto simples – Autoria e materialidade demonstradas – Provas suficientes à condenação – Crimes consumados – Houve efetiva inversão da posse dos bens subtraído – Súmula 582 do STJ – Afastamento da qualificadora da chave falsa – Não há qualquer instrumento para adentrar ao veículo ou ligá-lo – Comprovou-se que o carro foi posto em movimento mediante ligação direta – Aplicação da atenuante da confissão espontânea também no que concerne ao roubo – Reconhecida a continuidade delitiva – Regime fechado mantido, face à reincidência e à quantidade de pena imposta”. (TJSP; Apelação Criminal 1500163-87.2018.8.26.0546; Relator (a) Amable Lopez Soto; Órgão Julgador: 12ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Mogi Guaçu – Vara Criminal; Data do Julgamento: 22/06/2020; Data de Registro: 22/26/2020).

2. Passo, pois, à fixação da pena, observando o critério trifásico estatuído no art. 68 do Código Penal.

Atendendo-se às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, verifico que o réu é primário e não ostenta Maus antecedentes. Assim, sendo irrelevantes as demais circunstâncias, fixo a pena-base em um ano de reclusão e dez dias-multa.

Não há circunstâncias agravantes e, porque fixada a pena no valor mínimo legal, nenhuma atenuante pode reduzi-la.

Inexistindo causas de aumento ou de diminuição da pena, torno definitiva a fixada. Presentes os requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo, nos termos do § 2º do referido dispositivo legal, a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas, observadas as disposições do art. 46 do Código Penal, em local a ser designado na fase de execução (LEP, art. 149, I).

Na hipótese de ser convertida a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, o cumprimento se dará no regime aberto.

3. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, condenando IAGO PATRICK DELVAJE, qualificado nos autos, como incurso no art. 155, “caput”, do Código Penal, à pena de um ano de reclusão e dez dias-multa, no valor unitário mínimo, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas.

Após o trânsito em julgado, procedam-se às anotações e comunicações necessárias. Custas na forma da Lei 11.608/03. Publicada em audiência, registre-se, intime-se, comunique-se, expedindo-se o mais necessário".

Pelo(a) Representante do MP foi dito que se manifestará no prazo legal acerca da sentença ora prolatada.

Pelo RÉU e DEFENSOR foi dito que NÃO DESEJAM RECORRER da sentença ora proferida.

A seguir, pela MMª. Juíza foi deliberado o seguinte:

"1) Dou a sentença por TRANSITADA EM JULGADO nesta data, para a DEFESA, face a expressa renúncia formulada.

2) Aguarde-se a manifestação do Ministério Público ou o decurso do prazo e, em seguida, tornem os autos conclusos para deliberações".
Saem os presentes intimados".

CERTIFICO e dou fé que em sendo a audiência realizada virtualmente e havendo sido o presente termo de audiência lido, achado conforme pelas partes e assinado eletronicamente pela MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Piracicaba/SP, dispensam-se as assinaturas das eventuais testemunhas e vítimas, visto que os depoimentos são gravados em mídia. NADA MAIS. Eu, Diego Ricardo Lopes Cardoso Da Cruz, digitei.

Gisela Ruffo
JUÍZA DE DIREITO
[Assinado eletronicamente]